

1502255-97.2020.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Antonio Carlos Costa Pessoa Martins

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... e que se arrepende. Está preso por tráfico de drogas, o qual nega. Já respondeu por outros processos, aduzindo que antigamente era adicto.

Pois bem, essas são as provas angariadas nos autos e, analisando-as, tenho que a autoria e a materialidade do crime de furto restaram devidamente demonstradas, ante os depoimentos prestados pela vítima e pelos guardas civis municipais em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

2ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande-SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502255-97.2020.8.26.0536 - lauda 1
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502255-97.2020.8.26.0536 - Ordem nº 2020/002782

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2180350/2020 - DEL.POL.PRAIA GRANDE, 4605/2020 - DEL.POL.PRAIA GRANDE, 2180350 - DEL.POL.PRAIA GRANDE, 4605/20/209 - DEL.POL.PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO FERREIRA

Vistos.

Marcelo Ferreira está sendo processado como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal, pois, nos termos da denúncia, no dia 23 de julho de 2020, por volta das 09h30min, na Avenida Presidente Kennedy nº 4.145, bairro Aviação, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, subtraiu, para si mediante destruição e rompimento de obstáculo, uma bicicleta Caloi avaliada R\$ 120,00 (cento e vinte reais).

A denúncia foi recebida em 30 de julho de 2020 (fls. 55/56).

Citado o réu (fls. 67), apresentou resposta à acusação às fls. 70/71.

Durante a instrução criminal foram ouvidas a vítima e uma testemunha arrolada na denúncia e, ao final, interrogado o réu (fls. 104/105). Os debates foram convertidos em memoriais.

O Ministério Público ofertou seus memoriais às fls. 108/113 e requereu a condenação do réu nos termos postulados na denúncia.

A Defesa do réu, em suas alegações finais acostadas às fls. 118/129, pugnou pela absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

Com efeito, a materialidade delitativa está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 08), auto de avaliação (fls. 09), bem como pela prova oral coligida. A autoria é certa e aponta para o réu.

A vítima Marcos Paulo Rusek, em juízo, disse que estava saindo do mercado e viu o agente abaixado junto da bicicleta, sendo que em poucos segundos ele arrebentou o cadeado e saiu na posse do bem, o qual parado no estacionamento do estabelecimento comercial. Chegou a sair correndo atrás do agente, mas não teve como alcançá-lo. O mercado não deu qualquer apoio e desconhece quem acionou a guarda municipal, sendo que quando estava próximo de sua casa um motoqueiro informou-o que o agente tinha sido localizado e detido pela guarda municipal e polícia. Reconheceu o agente na delegacia. A bicicleta não teve danos. Já conhecia o agente, porque ele já tinha furtado uma bicicleta de terceira pessoa em outro mercado. Em juízo não conseguiu reconhecer o réu, dizendo que parece ser outra pessoa, mas no dia dos fatos não teve nenhuma dúvida no reconhecimento.

A testemunha Lucas Machado Guimarães, guarda civil municipal, disse que estava em patrulhamento pelo bairro quando acionados por transeuntes informando sobre o furto e fuga do agente de populares, quando avistaram o agente em fuga, deixando uma bicicleta no local. Acionou o apoio e ele foi abordado. O agente admitiu o furto da bicicleta no estacionamento. Em delegacia teve contato com a vítima, que reconheceu o réu e a bicicleta. Não conhecia nenhuma das partes. Reconheceu o réu em audiência como aquele detido no dia dos fatos.

O réu, em seu interrogatório, confessou os fatos. Disse que agiu em estado de desespero e que se arrepende. Está preso por tráfico de drogas, o qual nega. Já respondeu por outros processos, aduzindo que antigamente era adicto.

Pois bem, essas são as provas angariadas nos autos e, analisando-as, tenho que a autoria e a materialidade do crime de furto restaram devidamente demonstradas, ante os depoimentos prestados pela vítima e pelos guardas civis municipais em delegacia e juízo, estes harmônicos e seguros sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão do acusado após os fatos, o qual trazia consigo a res furtiva, não havendo qualquer discrepância significativa que pudesse infirmar a veracidade das declarações, inexistindo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada do civil e dos agentes públicos em prejudicar o réu. Em relação ao valor probatório dos depoimentos, ainda:

"Em sede de crimes patrimoniais, os quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido." (revisão nº 224.054/3 Relator - Orlando Bastos, RJDTACRIM 18/194).

"Com efeito, os guardas municipais ALEX FERNANDO DOMINGOS e MARIA FRANCISCA LINDES confirmaram, em versão uníssona e verossímil, a veracidade dos fatos articulados na inicial acusatória, acrescentando que RAFAEL foi preso próximo ao local dos fatos e o televisor estava escondido atrás de um banco da praça, próximo a ele. Afirmam, ainda, que RAFAEL confessou, informalmente, a autoria delitiva (v. mídia em anexo). Neste ponto, sobre a palavra dos guardas civis, atente-se que se aplica a mesma lógica em relação aos policiais militares, sendo certo que há muito se entende que "Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória" (STJ, HC nº 115516/SP, C. 5ª Turma, j. 3.2.2009)." (Apelação nº 0000928-48.2016.8.26.0144. TJ/SP - 7ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Des. Reinaldo Cintra. Julgamento: 22/11/2017)

Acrescente-se que não colhe argumentação segundo a qual a palavra de policiais e, na mesma esteira, da guarda municipal, é indigna de confiabilidade. Afinal, não faz

sentido o Estado investir alguém em suas funções para depois desacreditá-lo. Nesse sentido:

“PROVA. Depoimento de Policial. Valor. A palavra do Miliciano não pode ser considerada indigna de fé, só porque ele ostenta esta qualidade, pois seria incurial, um verdadeiro contra-senso, o Estado credenciar alguém como seu agente, e, ao depois, quando este presta conta de suas diligências, taxá-lo de suspeito.” (RJDTACRIM VOLUME 25 JANEIRO/MARÇO/1995 PÁGINA: 241 RELATORES: - XAVIER DE AQUINO).

Destaco, ainda, que não há qualquer contradição relevante no relato dos agentes públicos, sendo que as versões apresentadas em fase inquisitorial foram corroboradas em juízo, não havendo qualquer elemento para indicar que tenham agido arbitrariamente para prejudicar inocente, ainda mais porque as partes sequer se conheciam previamente e nenhuma animosidade foi demonstrada durante a instrução criminal.

Não fora isso suficiente, tem-se que o próprio acusado confessou em juízo a prática delitiva em sua integralidade e “a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos.” (Código de Processo Penal Interpretado, Júlio Fabbrini Mirabete, 7ª ed., Editora Atlas S/A São Paulo, 2.000, pág. 469). Quanto à qualificadora, todavia, entendo que há de ser afastada, haja vista que não houve sequer a apreensão da suposta corrente e cadeado rompidos, tampouco de qualquer instrumento ou ferramenta na posse do réu que pudessem indicar a sua ocorrência, sendo notório, ainda, que a confissão do agente ao caso não tem o condão de suprir o laudo pericial, nos termos do artigo 158, do Código de Processo Penal.

Conclui-se, destarte, que a autoria e a materialidade do crime de furto simples estão confirmadas pelo conjunto probatório colhido nos autos, daí porque a condenação é de rigor, restando a individualização da pena, o que faço a seguir. Na primeira fase da dosimetria, verifico que se trata de réu portador de maus antecedentes criminais (processo nº 0007820-41.2010.8.26.0157), daí porque fixo a pena base acrescida da fração de 1/6, a qual resulta em montante de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal.

Em segunda fase de aplicação da pena, verifica-se que o réu é multirreincidente (processos nº 0000087-24.2010.8.26.0157 e 0006244-13.2010.8.26.0157) e, todavia, não obstante tenha confessado integralmente o delito, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos processos-paradigma do Tema nº 585, preponderará a agravante, daí porque majoro a pena em 1/5, a qual resulta, pois, em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal. Em última fase, não há outras causas modificadoras, daí porque torno definitivas as penas sobreditas.

Não obstante o quantum da pena autorize a imposição de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, o certo é que o acusado já se submeteu a anterior execução penal, mais de uma vez, e evidenciou resposta negativa à ressocialização, o que reclama, excepcionalmente, a aplicação do regime inicial semiaberto, ante o contumaz envolvimento em crimes que atingem o patrimônio alheio, corroem a paz e a ordem pública e conturbam o ânimo da sociedade, o que reclama medida mais dura, seja na esperança de ressocialização do acusado, ou pelo menos para permitir que a sociedade tenha um criminoso a menos nas ruas por um lapso temporal mais significativo, e assim tentar ainda impedir a corrosão tão avançada da noção que o cidadão tem de segurança pública.

Detração e eventual progressão de regime constituem institutos próprios da execução penal, e em tal âmbito devem ser aferidos, ainda mais porque para a progressão se faz necessário o exame de requisitos subjetivos do reeducando, não disponíveis ao Juízo do processo de conhecimento, sem falar que tal providência implicaria também em ofensa ao princípio do Juiz natural.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal, o que faço para

condenar Marcelo Ferreira como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal às penas de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime semiaberto, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal.

Disposições finais:

(a) Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, com a ressalva do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, pois a ele defiro os benefícios da justiça gratuita.

(b) Após o trânsito em julgado: (b.1) oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado comunicando a suspensão dos direitos políticos; (b.2) expeça-se mandado de prisão, em sendo o caso e, cumprido este, a guia de recolhimento definitiva e (b.3) comunique-se o desfecho da ação penal ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt.

P. I. C.

Praia Grande, 21 de novembro de 2022.

Antonio Carlos C. P. Martins

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA